

法学论文六维 AI 辅助评审规程 v0.8

1. 版本定位

v0.8 是在 v0.7 总分协议基础上的“专家意见吸收版”。

本版不重构六维框架，不改变核心总分公式，重点解决三个问题：

- 明确 AI 在法学论文评价中的能力边界。
- 将专家意见转化为可执行、可审计、可复核的规则。
- 防止 AI 把材料新、概念新、表述完整或展望宏大误判为学术质量高。

v0.8 的第一约束仍是专家共识：AI 只提供结构化辅助判断，不替代专家终审。

2. 专家意见处理结论

2.1 采纳

- **AI 定位为初筛和分流工具**：用于识别明显差稿、整理证据、暴露风险、提示人工复核，不用于盖棺定论。
- **优先控制误收风险**：宁可把边界稿交给人工，也不能把明显差稿评成好稿。
- **材料创新降权**：新案例、新材料、新概念只能作为辅助信号，不能单独支撑研究创新性高分。
- **现状洞察度强化争点结构**：重点看论文是否识别观点争锋、解释路径分歧、制度方案分歧，而不是机械统计流派数量。
- **结论可接受性和前瞻延展性继续弱化**：二者不作为主评分维度，分别承担上限和弱加分功能。

2.2 部分采纳

- **递进判断链**：采纳“六维不是并列指标”的意见，但不采用“实质—形式—综合”的简单二分。分析框架和逻辑严密性并非纯形式指标，仍包含实质法学判断。
- **外部文献库/论文库**：可作为增强模式接入，用于辅助识别某一问题下的观点争锋；但默认规程仍以文内证据为主，避免 AI 凭不可审计的外部记忆作结论。
- **实践影响**：承认其对自主知识体系评价重要，但不纳入投稿初筛主评分。实践影响更适合事后评价或专家复核环节处理。

2.3 不采纳

- **不放弃六维框架**：会议意见虽指出六维有局限，但也确认其作为探索性辅助框架有意义。v0.7 已通过“主评分维度/上限维度/弱加分维度”解决并列误导问题。
- **不新增“文字规范性”为评分维度**：写作规范性属于前置检查，不能混入学术质量总分。
- **不新增“研究方法”为独立维度**：方法问题已分别进入分析框架建构力和逻辑严密性。
- **不把长期学术影响、教材转化、司法引用作为 AI 初筛指标**：这些指标依赖外部事实和长期共同体反馈，不适合由 AI 在单篇投稿初筛中直接评分。

- 不把学术共同体可接受性恢复为线性权重：它与创新性存在张力，继续作为风险筛查和总分上限更稳妥。

3. 适用边界

3.1 适用场景

本规程适用于：

- 编辑部初筛。
- 专家复核前的结构化分析。
- 明显差稿或高风险稿件的负面清单识别。
- 多模型或多次评审结果的横向比较。

3.2 不适用场景

本规程不适用于：

- 选出最终“好文章”。
- 替代专家审稿或主编判断。
- 裁定论文真实首创性、长期学术影响或实践影响。
- 直接作为录用、奖励、排名的唯一依据。

3.3 错误控制原则

AI 初筛优先控制二类误差：不要把明显差稿评为好稿。

执行含义：

- 对明显问题虚化、文献形式化、论证断裂、材料堆砌的稿件，应稳定压分或标记复核。
- 对高创新但非主流、高争议、理论突破型稿件，不得因共同体可接受性低而自动判差，应进入专家复核。
- 对边界稿，AI 只给出证据和风险，不作最终裁断。

4. 六维递进判断链

六维应按递进链条理解，而不是六个并列指标。

层级	维度	作用	AI 主要任务
命题与定位	研究创新性、现状洞察度	判断论文是否有值得讨论的问题及其学术位置	抽取创新主张、既有争点、未竟点和本文切入点
工具与论证	分析框架建构力、逻辑严密性	判断论文是否有可操作工具和有效论证推进	检查概念、框架、材料、推理链与结论之间的支撑关系
风险与延展	结论可接受性、前瞻延展性	判断结论风险和后续讨论入口	标记共同体/制度风险，并在条件满足时给弱加分

执行顺序：

- 1. 先判断命题是否成立、定位是否清楚。
- 2. 再判断分析工具和论证链是否支撑该命题。
- 3. 最后判断结论风险和延展价值。

不得倒置顺序：

- 不得因结论政治正确或立场主流而补救创新不足。
- 不得因展望宏大而补救前四维塌陷。
- 不得因材料新颖而跳过论证质量检查。

5. 总分协议（沿用 v0.7）

5.1 核心基础分

基础分 = (研究创新性×30 + 现状洞察度×20 + 分析框架建构力×15 + 逻辑严密性×20) / 85

基础分由前四个主评分维度决定。

5.2 前瞻延展性加分

仅在以下条件全部满足时加分：

- 逻辑严密性 >= 60
- 结论可接受性 >= 60
- 四个主评分维度中不存在 < 50 的塌陷项

加分区间：

- 空泛展望或口号式拔高：0
- 有一定延展，但路径模糊：2-3
- 能明确打开下一轮研究或制度争论路径：4-5

原则上不使用 1 分，避免在弱信号维度制造伪精度。

5.3 结论可接受性上限

- 结论可接受性 >= 75：不上限
- 60-74：总分上限 75
- < 60：总分上限 65

例外：研究创新性 >= 80 且逻辑严密性 >= 75，但结论可接受性 < 60 时，不得直接视为差稿，必须进入专家复核。

5.4 最终分

最终分 = min(基础分 + 前瞻加分, 结论可接受性上限)

6. 维度口径修正

6.1 研究创新性

本维评价“文内可证成的研究推进”，不裁定学界真实首创性。

AI 重点判断：

- 1. 是否提出清晰、可争辩的法学问题或命题。
- 2. 是否说明相对既有研究的差异和推进点。
- 3. 是否形成具体观点、解释路径、规范判断或理论命题。
- 4. 方法或材料是否对上述推进有实质贡献。

材料和方法的限制：

- 新案例、新数据、新史料、新概念、新比较对象只能作为辅助信号。
- 只有当材料或方法改变了问题设定、解释路径、规范命题或结论推进时，才能计入创新贡献。
- 仅追逐热点案例、新政策、新概念，或用新材料复述旧观点，不得进入高分档。
- 材料是否真正支撑结论，主要归入逻辑严密性判断，避免重复计分。

高分要求：

- 至少有一类创新来源形成实质推进。
- 该推进能被原文证据支持。
- 不能只依赖作者自称“首次”“填补空白”“具有重大现实意义”。

6.2 现状洞察度

本维评价论文是否建立“既有研究到哪里、争点在哪里、本文从哪里切入”的研究地图。

默认模式：文内证据模式。

- 到达点：论文是否归纳既有研究的主要立场、解释路径或制度方案。
- 未竟点：论文是否指出既有研究的不足、争议、盲区或待解决问题。
- 切入点：论文是否说明本文如何回应未竟点。
- 争点结构：论文是否呈现观点争锋、解释路径分歧、制度方案分歧或理论立场对立。

增强模式：外部文献库/RAG 模式。

- 只有在系统明确接入可信文献库、可记录检索过程、可回溯引用来源时启用。
- 外部文献只用于补充风险提示，例如“疑似遗漏关键争点”“外部文献显示该问题已有成熟争论”。
- 外部文献不得替代文内证据直接给高分或低分。
- 若外部知识与文内呈现冲突，应标记为专家复核，而不是由 AI 直接裁断。

硬约束：

- 不得以参考文献数量替代现状洞察度。
- 不得以流派数量作为高分充分条件。
- 争点结构优先于流派计数。
- 只有文献罗列、没有研究地图的论文，不得进入高分档。

6.3 分析框架建构力

本维评价论文是否形成可操作的分析工具。

AI 应重点检查：

- 核心概念是否界定清楚。
- 分析单元、判断标准、类型划分或解释步骤是否明确。
- 框架是否在后文被实际调用。
- 跨学科概念是否被转化为法学分析步骤。

不得误判：

- 不得把方法名词堆砌视为框架建构。
- 不得把材料丰富视为框架成熟。
- 不得因没有显式 A/B/C 类型化就直接低分；概念界分、规范判断标准、比较矩阵、教义学解释步骤都可构成框架。

6.4 逻辑严密性

本维评价框架、材料、规范依据和结论之间是否形成充分支撑链条。

统一口径：

- 使用“充分支撑”“可辩护推出”“无关键跳步”。
- 避免使用“必要推出”作为硬要求，以免误伤解释性、理论性、批判性论文。

AI 应重点检查：

- 前后论点是否衔接。
- 材料、案例、法条、理论是否支撑对应结论。
- 是否存在概念偷换、论证断裂或材料与结论错位。
- 是否实质处理关键限制条件或可能反例。

硬约束：

- 逻辑严密性 < 50 时，最终分不得高于 70。
- 不得把连接词丰富、文字流畅、结构完整当作逻辑严密性证据。
- 存在材料与结论严重错位时，必须进入专家复核。

6.5 结论可接受性

本维只承担风险筛查和总分上限功能。

AI 可以判断：

- 结论是否能被法学共同体定位和回应。
- 结论是否回应已有争论或潜在反对意见。
- 制度型论文是否锚定现行规范、程序、判例或政策约束。
- 理论型论文是否说明其与现有法秩序或既有理论的关系。

AI 不应判断：

- 结论最终是否会被学界接受。
- 非主流、激进、批判性结论是否当然低价值。
- 论文是否具有长期学术影响。

6.6 前瞻延展性

本维只作为条件满足后的弱加分项。

AI 可以加分的情形：

- 论文基于正文结论提出具体后续研究问题。
- 指出可继续展开的解释路径、制度争论或理论修正方向。
- 明确承认局限，并说明下一步如何推进。

不得加分的情形：

- 只有“意义重大”“前景广阔”“有待进一步研究”等空泛表述。
- 展望与正文论证脱节。
- 前四维存在塌陷却试图用展望拔高。

7. 人工复核触发规则

出现以下任一情形，必须进入专家复核：

- 研究创新性 ≥ 80 且逻辑严密性 ≥ 75 ，但结论可接受性 < 60 。
- 前瞻延展性明显高于前四维表现。
- 材料或案例非常新，但论证链条薄弱。
- AI 给出高总分，但证据片段不足或无法定位。
- 外部文献库提示遗漏关键争点，且文内研究地图较弱。
- 多模型或多次评审在任一主评分维度上分歧过大。
- 存在材料与结论严重错位、核心概念前后不一致、明显事实或法源风险。

人工复核报告应优先呈现：

- 原文证据。
- AI 判断分歧。
- 触发复核的具体规则。
- 需要专家裁断的问题。

不得只把 AI 的最终建议推送给专家，避免锚定专家判断。

8. 输出要求

AI 必须继续输出六维原始分，用于横向比较与审计。

每个维度至少包含：

- 原始分数。
- 分档。
- 核心判断。
- 支撑证据片段。
- 主要不足。
- 是否触发硬约束或复核规则。

最终报告必须同时输出：

- 基础分。
- 前瞻延展性加分。
- 结论可接受性上限。
- 最终分。
- 复核状态：无需复核 / 建议复核 / 必须复核。
- 分流建议：明显不建议进入人工深审 / 边界稿需人工判断 / 可进入专家深审。

9. 版本迁移说明

v0.8 相对 v0.7 的变化：

- 不改变总分公式。
- 不改变六维名称。
- 增加专家意见取舍说明。
- 增加 AI 初筛边界和错误控制原则。
- 增加六维递进判断链。
- 降低材料新颖性在研究创新性中的独立权重。
- 将现状洞察度区分为文内证据模式和外部文献库增强模式。
- 增强人工复核触发规则。

落地建议：

- 短期只更新规程文档，不必立即新增 YAML 框架版本。
- 如后续需要配置化落地，可在 `law-v2.34` 或后续框架基础上增量同步本规程。
- 外部文献库/RAG 未接入前，不启用增强模式评分，只输出“需要外部验证”的复核提示。